

RECURSO CÍVEL Nº 5106872-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ARLETTE DE CARVALHO QUINTAS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA. NÃO CUMPRIMENTO DE DESPACHO DETERMINANDO EMENDA DA INICIAL COM APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RENÚNCIA EXPRESSA. INADMISSIBILIDADE. SISTEMA RECURSAL PECULIAR DO JUIZADO NÃO ADMITE IMPUGNAÇÃO QUER RECURSAL QUE POR MEIO DE AÇÃO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 18 DAS TURMAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER o recurso. Condene o recorrente vencido em honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC, diante do benefício de gratuidade de justiça que ora defiro com base na declaração de hipossuficiência apresentada. Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5106872-42.2024.4.02.5101

510015603613 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5106872-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ARLETTE DE CARVALHO QUINTAS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

"No evento evento 4, DESPADEC1, a parte autora foi intimada para emendar a inicial, no sentido de: apresentar termo de renúncia expressa ao valor que exceda ao teto dos Juizados Especiais Federais, conforme o artigo 3º da Lei 10.259, de 12/07/2001, e os Enunciados nº 10, 47, 54 e 65 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro; juntar comprovante de residência; juntar aos autos carta de concessão/extrato de sua aposentadoria; e juntar declarações do IRPF relativas a todo o período abrangido na petição inicial.

A parte autora se manifestou no evento 7, EMENDAINIC1, juntando documentos, mas não apresentou termo de renúncia expressa ao valor que exceda ao teto dos Juizados Especiais Federais.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

Embora a autora tenha alegado no evento 7, EMENDAINIC1 que juntou informações conforme despacho de evento 4, da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que a parte autora não apresentou termo de renúncia expressa ao valor que exceda ao teto dos Juizados Especiais Federais, conforme o artigo 3º da Lei 10.259, de 12/07/2001, e os Enunciados nº 10, 47, 54 e 65 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro.

Ressalta-se que a Súmula 17 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que inexistente renúncia tácita no Juizado Especial Federal, em se tratando de competência. No mesmo sentido, o Enunciado nº 54 das Turmas Recursais da SJRJ dispõe:

Antes da prolação de sentença, é imprescindível que a parte autora seja instada a dizer se renuncia a eventual excedente ao limite de alçada dos Juizados Especiais Federais.

Diante disso, e considerando que as determinações judiciais não foram corretamente atendidas, o pedido do autor não pode ser devidamente compreendido e, conseqüentemente, julgado, violando o art. 321, do CPC, que estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No mesmo sentido, a celeridade, princípio fundamental dos Juizados Especiais Cíveis, exige que os processos sejam resolvidos de forma rápida e eficiente, de forma que o Juízo não pode esperar indefinidamente pelo cumprimento satisfatório das exigências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Destaca-se que nos Juizados Especiais Cíveis, a intimação pessoal da parte para a extinção do feito não é necessária, conforme o artigo 51, § 1º da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ressalta-se, ainda, que em caso de propositura de nova demanda pela parte autora, esta deverá atender adequadamente às determinações de emenda não cumpridas no presente feito, sob pena de extinção da nova ação nos termos do art. 486, § 1º, do CPC.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV c/c artigo 321, todos do CPC/2015."

Sustenta a Recorrente que, devido à idade avançada e problemas familiares, não foi possível a apresentação do termo de renúncia quando determinado pelo Juízo, razão pela qual foi anexado ao presente recurso.

VOTO

I - Do Direito:

O rito instituído pela Lei n.º 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade.

O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recursais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso em face das sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

II - Do caso concreto:

Na hipótese em tela, a Autora, aposentada e pensionista, pretende a isenção de Imposto de Renda em seus benefícios, alegando ser portadora de doença respiratória crônica.

O Juízo de origem determinou a intimação da Autora para que emendasse a inicial sob pena de extinção do feito (evento 4, DESPADEC1):

"INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção (art. 321 CPC), no sentido de:

- apresentar termo de renúncia expressa ao valor que exceda ao teto dos Juizados Especiais Federais, conforme o artigo 3º da Lei 10.259, de 12/07/2001, e os Enunciados nº 10, 47, 54 e 65 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro;

- juntar comprovante de residência;

- juntar aos autos carta de concessão/extrato de sua aposentadoria; e

- juntar declarações do IRPF relativas a todo o período abrangido na petição inicial.

Ausente manifestação profícua no prazo assinado, voltem conclusos para sentença de extinção."

A parte autora, por sua vez, não apresentou o termo de renúncia. Somente quando da interposição do recurso, após a sentença extintiva, é que anexou aos autos o documento solicitado (evento 12, RENMANDA2).

Na hipótese dos autos entendo não configurada a negativa de jurisdição.

A renúncia expressa ao valor excedente ao teto dos Juizados não só é aplicável, como recomendável. Neste sentido, o Enunciado 54 das TRRJ:

54 - Antes da prolação de sentença, é imprescindível que a parte autora seja instada a dizer se renuncia a eventual excedente ao limite de alçada dos Juizados Especiais Federais.

*Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 26/05/2006, e publicado no DOERJ de 01/06/2006, pág. 5, Parte III.

Até porque, nos termos da Súmula 17 da TNU não existe renúncia tácita para fins de competência:

Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência.

Nesse sentido, não tendo sido apresentada o termo de renúncia tempestivamente, correta a extinção por descumprimento.

Ressalto ainda, que, nos termos do tema 1030 do STJ o termo de renúncia para litigar nos Juizados compreende as parcelas vencidas e as 12 vindendas, quando for o caso, de modo que não se confunde com o valor a ser executado ao final.

Tema Repetitivo 1030	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Questão submetida a julgamento	Possibilidade, ou não, à luz do art. 3º da Lei n. 10.259/2001, de a parte renunciar ao valor excedente a sessenta salários mínimos, aí incluídas prestações vincendas, para poder demandar no âmbito dos juizados especiais federais.					
Tese Firmada	Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresse e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, até doze prestações vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, da referida lei, c/c o art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.					

Sendo assim, não vislumbro a negativa de jurisdição.

Defiro a gratuidade de justiça (evento 1, PROC2).

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** por **NÃO CONHECER** o recurso. Condeno o recorrente vencido em honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC, diante do benefício de gratuidade de justiça que ora defiro com base na declaração de hipossuficiência apresentada. Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem.